Vendredi 23 février 2024

DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR RELATIVE A LA PRIME TRANSPORT

Conformément à la loi n° 2008-1330, du 17 décembre 2008, et au décret d'application n° 2008-1501, du 30 décembre 2008, les employeurs ont la faculté de prendre en charge tout ou partie des frais exposés par leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

L'entreprise LOGICLEVER soucieuse du coût élevé pour ses salariés des frais de transport pour les trajets aller-retour entre leurs domiciles et le lieu de travail décide d'instaurer une « prime transport » visant à la prise en charge, dans les conditions fixées ci-après, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène par les salariés désignés ci-après du fait de l'utilisation de leur véhicule personnel.

Article 1 **Champs d'application**

La présente décision unilatérale s'applique à l'ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société Logiclever dans les conditions définies ci-après.

Article 1.1 Salariés inclus

L'employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés :

- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
- dont l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers (travail de nuit, travail continu, horaires décalés, etc.) ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

RAPPEL : La loi de finances rectificatives pour 2022 supprime les conditions d'attribution susmentionnées et permet à l'employeur, au titre de l'année 2022 et 2023, de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Si salariés à temps partiel : Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire (ou conventionnelle si cette dernière lui est inférieure), bénéficie des prises en charges des frais des frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.

Lorsque le nombre d'heures travaillées par le salarié à temps partiel est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge est calculée au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Si salariés exerçant son activité sur plusieurs lieux de travail : Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre aux prises en charge des frais des frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.

Article 1.2 Salariés exclus

Sont exclus du bénéfice de cette prise en charge les salariés suivants :

- Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
- Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
- Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

Article 2 Modalités de prise en charge

Article 2.1 Montant

Pour les salariés répondant aux critères définis à l'article 1.1 et conformément à l'article 81, 19° ter b. du code général des impôts, l'entreprise Logiclever prend en charge les frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail selon les modalités suivantes :

Montant fixe de 400 euros par an soit 33.33€/mois ;

RAPPEL : L'employeur peut décider de prendre en charge les frais de carburant **et/ou** d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

RAPPEL : Pour les années 2022/2023 (cf loi de finances rectificative 2022), la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés est exonérée de cotisations sociales **dans la limite de 400 € au maximum pour les frais de carburant**.

Article 2.2 Justificatifs

Les salariés bénéficiaires doivent transmettre à l'entreprise une **copie de la carte grise du véhicule utilisé** pour leurs déplacements ainsi qu'**une attestation sur l'honneur certifiant l'utilisation du véhicule personnel pour déplacement entre domicile et lieu de travail.**

Tout changement de situation du collaborateur qui pourrait rendre son éligibilité à la prime transport caduque doit être spécifié au service Ressources Humaines dans les plus brefs délais et ce afin de suspendre le versement des mensualités.

Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des primes perçues à tort par le collaborateur et pourra être sanctionnée en vertu du règlement intérieur applicable.

IMPORTANT :

Le montant exonéré de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène étant forfaitaire, le nombre de kilomètres parcourus est indifférent.

Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sous la forme d'une indemnité kilométrique, il doit être en mesure de produire en cas de contrôle les justificatifs relatifs :

- au moyen de transport utilisé par le salarié ;
- à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;
- à la puissance fiscale du véhicule ;
- au nombre de trajets effectués chaque mois.

Article 2.3 Versement

La « prime transport » figure sur le bulletin de paie. Elle est versée mensuellement.

En cas de changement des modalités d'indemnisation des frais, l'entreprise s'engage à avertir les salariés concernés au moins 1 mois à l'avance.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente décision unilatérale est conclue pour une durée déterminée de 1 an et entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Fait à Neuilly sur Seine, le 23/02/2024

Le Directeur Général
Amaury MOULIN